הסכם שכירות ציוד מחשוב

טיוטה מפורטת לבדיקת עורך דין

אין לחתום על טיוטה זו לפני השלמת הנספחים, אישור התנאים המסחריים ובדיקה משפטית. הביטוח טרם סוכם ואינו מוצג כקיים.

פרטי הצדדים וההתקשרות

תאריך ההסכם: _____ מקום: _____ מספר הזמנה: _____

החברה / המשכירה: שם משפטי מלא _____ מספר חברה או עוסק _____ כתובת _____ טלפון _____ דוא״ל _____ נציג מורשה _____.

הלקוח / השוכר: שם מלא או שם תאגיד _____ מספר זהות או תאגיד _____ כתובת _____ טלפון _____ דוא״ל _____ נציג מורשה אם נדרש _____.

הצדדים מצהירים כי קראו את ההסכם ואת נספחיו וכי פרטי העסקה, המחיר ותנאי השירות יימסרו ללקוח לפני ההתקשרות. פרטים שלא מולאו בטיוטה זו מחייבים השלמה ואינם מציגים הסכמה.

הגדרות ומסמכי ההסכם

״הציוד״: המחשבים, המטענים, האביזרים וכל פריט חלופי המפורטים בנספח הציוד או בפרוטוקול המסירה. ״הלקוח״ כולל שוכר יחיד או תאגיד, לפי פרטי העסקה. ״יום עבודה״ לצורכי תמיכה: יום ראשון עד חמישי שאינו חג רשמי.

מסמכי ההתקשרות כוללים הסכם זה, הצעת מחיר מאושרת, נספח פרטי הזמנה וציוד, פרוטוקול מסירה ופרוטוקול החזרה, וכן נספח ביטוח רק אם יוסכם. במקרה של אי התאמה בין מסמכים תיבחן הוראה פרטנית שאושרה בכתב, בכפוף לדין המחייב. סדר עדיפות סופי לבדיקה משפטית: _____.

הציוד, הבעלות ומטרת השימוש

החברה מעמידה לרשות הלקוח את הציוד המפורט בנספח לשימוש זמני ובתמורה לתשלום. הציוד עשוי להיות מחודש או משומש בהתאם להצעה; מצבו, מפרטו ופגמים קיימים יפורטו לגבי כל יחידה, ואין להציג מאפיינים שלא אומתו.

הציוד נשאר בבעלות החברה לאורך ההתקשרות. אין בהסכם הקניית בעלות, מכירה אוטומטית או זכות העברה לצד שלישי; זכות רכישה, אם תוסכם, תוסדר בנפרד. הלקוח לא ימכור, ישעבד, ישכיר בשכירות משנה או יעביר את הציוד ללא הסכמה מראש ובכתב, בכפוף לדין.

תקופת השכירות והתשלום

תקופת השכירות שנבחרה בהזמנה היא מיום _____ ועד יום _____. תקופת המינימום היא שבעה ימים קלנדריים; לא נקבעת תקופה מרבית. הארכה דורשת הסכמה. הוראות ביטול מחייבות לפי דין גוברות על תקופת המינימום.

תעריפי העסקה, המחיר לפי פריט, התשלום מראש או במועדים ואופן התשלום יפורטו בנספח. המחיר הסופי כולל מע״מ, בכפוף לדין. בחישוב יחסי תעוגל עלות כל מכשיר לשקל הקרוב וחצי שקל כלפי מעלה, ואז תוכפל בכמות. ימי השכירות נמנים כימים קלנדריים, כולל יום תחילת השכירות ויום סיומה, ללא תלות בשעת המסירה. לדוגמה, מהיום הראשון ועד היום השביעי באותו חודש, כולל שני התאריכים, הם שבעה ימים. מועד ושעת המסירה וההחזרה יתואמו בנפרד. איחור במסירה או באיסוף מצד החברה לא יגדיל אוטומטית את החיוב ללקוח; ייערך חישוב בהתאם לנסיבות ולדין.

תעריפי העסקה לכל התקופה יימסרו ויוסכמו מראש. עבור שכירות מעבר ל־365 ימים תימסר הצעת מחיר נפרדת להמשך התקופה, לפני ההתקשרות לתקופה זו או לפני הארכת השכירות אליה; המחיר אינו משתנה באופן חד־צדדי בדיעבד. החברה רשאית להציע גם הסכם ליסינג חדש כאפשרות נפרדת; הבחירה בידי הלקוח ואין מעבר אוטומטי לליסינג. עד להסכמה לא נקבע תעריף לתקופה שמעבר ל־365 ימים. תוקפם של תנאים קיימים וזכויות לפי דין נשמרים.

אספקה, קבלה ותיעוד

אופן האספקה וההחזרה, כתובות, מועדים, הגורם האחראי והמחיר יוסכמו מראש לכל הזמנה ויפורטו בנספח: _____.

במסירה ייבדקו ככל האפשר דגם, מספר סידורי, כמות, מטען, אביזרים, מצב חיצוני ויכולת הפעלה; כל פגם ידוע יתועד בפרוטוקול. חתימה על הפרוטוקול אינה ויתור על זכויות בנוגע לפגם נסתר, אי התאמה או תקלה לפי הדין.

אם התגלתה אי התאמה או נזק עם הקבלה, הלקוח יודיע לחברה בהקדם האפשרי ויספק תיאור ותמונות זמינות. החברה תבחן את הפנייה ותתאם תיקון, החלפה או פתרון אחר בהתאם להסכם ולדין. אם המסירה מתעכבת או לא מתבצעת, ההשלכות והזכויות ייקבעו לפי ההסכם והדין.

שמירת הציוד ושימוש מותר

הלקוח ישתמש בציוד בהתאם להוראות סבירות של היצרן, ישמור אותו בתנאים מתאימים וינקוט אמצעים סבירים למניעת גניבה ונזק. מקום השימוש המוסכם או הגבלות מיוחדות, אם קיימות: _____.

אין לבצע שינוי חומרה, להסיר סימון מזהה או להעביר את הציוד לתיקון בידי צד שלישי ללא אישור החברה מראש, למעט פעולה הנדרשת למניעת נזק מיידי או פעולה המותרת לפי דין. שימוש בידי עובדים או מורשים מטעמו של הלקוח: _____.

אין בהוראות השימוש כדי להקנות לחברה זכות לחדור למקום, להשתמש בכוח או לתפוס ציוד בניגוד לדין. מעקב, חסימה מרחוק או גישה למידע לא ייחשבו מוסכמים אלא אם הוסדרו כדין במפורש.

תמיכה, תקלות ותיקונים

התמיכה פועלת בימים ראשון עד חמישי, למעט חגים רשמיים, משעה 09:00 עד שעה 17:00 לפי שעון ישראל. פניות בדוא״ל, בטופס באתר ובוואטסאפ מתקבלות בכל עת; טלפון זמין בשעות הפעילות. פרטים: _____. יש לאמת את זמינות הערוצים לפני ההתקשרות.

החברה תמסור מענה ענייני עד לשעה 17:00 ביום העבודה הבא לאחר קבלת הפנייה. הלקוח יתאר את התקלה ויאפשר בדיקה סבירה. מועד המענה אינו התחייבות למועד סיום התיקון; זכויות הלקוח לפי דין נשמרות.

היקף השירות בתקופת השכירות, התיקונים הכלולים והאפשרות לציוד חלופי יפורטו בנספח. אין התחייבות לציוד חלופי אלא אם נרשמה בהזמנה.

השירות הכלול, ללא תשלום נוסף, כולל אבחון ותיקון של תקלות חומרה רגילות שהתגלו בשימוש תקין; טיפול במטען תקול שנמסר עם הציוד; תמיכה טלפונית או מרחוק; ושחזור מערכת ההפעלה שהותקנה בידי החברה. החברה תחליף את סוללת המחשב הנייד ללא תשלום אם בבדיקה אמינה קיבולת הטעינה המלאה שלה נמוכה מ־70 אחוזים מקיבולת התכנון המקורית של הסוללה. היחס מחושב כקיבולת הטעינה המלאה חלקי קיבולת התכנון המקורית, כפול מאה; מדובר במצב הסוללה ולא באחוז הטעינה הנוכחי. גם מעל הסף החברה תבדוק סוללה שאינה נטענת או גורמת לכיבוי בלתי צפוי בשימוש תקין ותטפל בתקלה בהתאם להסכם ולדין. אם קיים חשד להתנפחות או לפגם בטיחותי, יש להפסיק את השימוש ולפנות לתמיכה. אם לא מתקבלת מדידה אמינה תבוצע בדיקה נוספת; לא תידחה הפנייה אוטומטית בשל היעדר נתון. זכויות הלקוח לפי דין נשמרות.

נזק מקרי, נזקי נוזלים, אביזרים שאבדו, שחזור קבצים אישיים, רישיונות בתשלום, התקנת תוכנות צד שלישי וביקור טכנאי אינם כלולים אוטומטית; האחריות והתשלום ייבחנו לפי הנסיבות, ההסכם והדין. עבודה שאינה כלולה תתומחר מראש ותבוצע לאחר הסכמת הלקוח, אלא אם הדין קובע אחרת. בשכירות אופן ההובלה לתיקון וממנו, הגורם האחראי והעלות יוסכמו מראש בעת ההזמנה ויפורטו בנספח. זכויות הלקוח לפי דין נשמרות.

החזרת ציוד ובדיקה

הלקוח והחברה יתאמו החזרה בהתאם להסדר ולעלות שפורטו בנספח ההזמנה.

בהחזרה ייבדקו המכשיר והאביזרים בהשוואה לפרוטוקול המסירה. בלאי רגיל משימוש תקין אינו נזק בר חיוב. החברה תתעד פגמים או חוסרים שנמצאו ותמסור ללקוח הודעה וחישוב אם בכוונתה להציג דרישה.

בדיקת הציוד תושלם בתוך שבעה ימי עבודה מהמועד שבו החברה קיבלה אותו. תוצאות הבדיקה ודרישה כלשהי יימסרו ללקוח באופן מתועד, יחד עם פירוט ואסמכתאות זמינות. במקרה של מחלוקת תינתן ללקוח אפשרות להשיב; הליך בירור המחלוקת: _____. איחור או אי החזרה יטופלו לפי ההסכם והדין, ללא קנס אוטומטי בטיוטה זו.

אירועים, נזק וגניבה

תקלה רגילה או פגם ייצור: שירות לפי ההסכם והדין. בלאי רגיל משימוש תקין: ללא חיוב נוסף.

נזק מקרי: בדיקת הנסיבות, האחריות והכיסוי אם הוסכם. גניבה: הודעה ובירור כמפורט להלן.

אובדן או אי החזרה: בדיקה נפרדת. נזק מכוון: אחריות לפי ההסכם והדין; אין להניח קיום כיסוי.

עם גילוי נזק, אובדן או חשד לגניבה יודיע הלקוח לחברה בהקדם האפשרי באחד הערוצים וימסור את תאריך האירוע הידוע, מקומו, נסיבותיו, פרטי הציוד ותמונות או אסמכתאות זמינות. הצדדים ינקטו צעדים סבירים למניעת נזק נוסף.

בחשד לגניבה יפנה הלקוח למשטרה כשניתן וימסור אישור ככל שנדרש לבירור. אם יוסכם ביטוח, שיתוף הפעולה, המסמכים והמועדים יפורטו לאחר קבלת תנאי הפוליסה. אין לקבוע שלילת זכות אוטומטית בטיוטה זו.

החברה תפרט את נסיבות הדרישה ותיתן חישוב ואסמכתאות זמינות והזדמנות ללקוח להגיב. עלות תיקון תהיה העלות הסבירה של תיקון נדרש. באובדן או תיקון שאינו כדאי כלכלית יוערך ציוד דומה לפי דגם, מפרט, גיל ומצב; השווי במסירה הוא נתון מוצא ולא סכום חיוב אוטומטי. תגמול שהתקבל בפועל בעבור אותו נזק יובא בחשבון למניעת כפל.

ביטוח והשתתפות במקרה נזק

הסדר הביטוח, היקף הכיסוי והחריגים, זכות התחלוף של מבטח, גובה ההשתתפות העצמית וחלקו האפשרי של הלקוח טרם סוכמו. בטוחה אינה כשלעצמה ביטוח או השתתפות עצמית. אין לראות בטיוטה זו פוליסה, אישור כיסוי או התחייבות לבטחו.

הסדר שייבחר, זהות המבטח, הכיסוי לציוד אצל לקוחות ובמעבר, אופן הגשת תביעה וחלוקת סכומים ייבדקו עם מבטח מורשה ועם עורך דין ויפורטו לפני השימוש בהסכם: _____.

בטוחה והחזרתה

הבטוחה היא 300 ש״ח לכל מכשיר סטנדרטי; לציוד אחר ניתן להסכים מראש על סכום אחר. סוג הבטוחה — פיקדון חוזר או מסגרת אשראי שמורה, ככל שספק התשלום מאפשר — וסכומה הכולל יפורטו בנספח.

ניתן לנכות סכום מוצדק בעבור נזק מעבר לבלאי רגיל, אובדן, אי החזרה, אביזרים חסרים או חוב שכירות מוכח ובר תשלום, בכפוף לדין. לפני ניכוי החברה תמסור הודעה, חישוב ואסמכתאות זמינות ותאפשר ללקוח להגיב; ניכוי אינו הודאה בחוב.

בתוך שבעה ימי עבודה מהמועד שבו החברה קיבלה את הציוד יושלמו הבדיקה והחזרת החלק שאינו שנוי במחלוקת מן הפיקדון, או תיזום החברה את שחרור החלק האמור של מסגרת האשראי השמורה, בכפוף לדין. אין בהליך בירור מחלוקת על חלק מהבטוחה כדי לעכב את החלק שאינו שנוי במחלוקת. השחרור בפועל של מסגרת אשראי תלוי גם בבנק.

החזרה מוקדמת

בהחזרה מוקדמת מרצון יחושב התשלום לכל מכשיר לפי הנמוך מבין מחיר התקופה המקורית לבין מחיר התקופה בפועל לפי התעריפים שהיו בתוקף בעת ההזמנה. בחישוב המסחרי יובאו בחשבון לפחות שבעה ימים, בכפוף לזכויות ביטול מחייבות.

ההפרש יושב בהתחשב בעלויות משלוח והחזרה שהוסכמו ובדין. אופן ומועד ההשבה: _____. חישוב יחסי ועיגול ייעשו כמתואר בסעיף התשלום.

מידע, ביטול והוראות כלליות

הלקוח אחראי לגיבוי המידע ולמחיקתו לפני תיקון או החזרה ככל האפשר. לפני טיפול יתואמו הגישה הנדרשת ופעולות העלולות למחוק מידע. החברה לא תעיין במידע מעבר לנדרש לשירות המוסכם או לדין. הצדדים יפעלו לפי דיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע החלים; אחריות מחייבת נשמרת.

ככל שחלים דיני הגנת הצרכן ובפרט הוראות לעסקה מרחוק או עסקה מתמשכת, יימסרו פרטי הגילוי ודרכי הביטול הנדרשים ויחולו זכויות ההודעה, ההשבה והפסקת החיוב שבדין. פרטי ביטול: _____. אי החזרת ציוד או הסדר שירות לא ישנו זכות ביטול מחייבת.

הדין החל הוא דין מדינת ישראל והסמכות תיקבע לפי הדין. שינויים יוסכמו בכתב, אלא אם הדין קובע אחרת. אין בתנאי כדי לגרוע מזכויות שאינן ניתנות להתניה. במקרה של סתירה להוראת דין מחייבת תחול הוראת הדין.

נספח פרטי העסקה והציוד

מכשיר: דגם _____ מפרט _____ מספר סידורי _____ כמות _____ מצב ופגמים _____ אביזרים _____ שווי במועד המסירה _____.

תאריכי העסקה _____ תעריפים ומועדי תשלום _____ דמי משלוח והחזרה אם הוסכמו _____ כתובות ומועדים _____.

היקף השירות והחריגים _____ תנאי ציוד חלופי _____ ערוצי שירות וביטול _____ סוג בטוחה וסכומה _____ תנאי ביטוח, אם יוסכמו _____.

אופן ומועד החזרת תשלום במקרה של סיום מוקדם _____; הסדר בירור מחלוקת על הבטוחה _____; קריטריון הסוללה: פחות מ־70 אחוזים מקיבולת התכנון המקורית, לפי סעיף השירות.

חתימת החברה _____ חתימת הלקוח _____ תאריך _____.

פרוטוקול מסירה והחזרה

מסירה: תאריך ושעה _____ מקום _____ מקבל מורשה _____ מספרים סידוריים _____ מצב, ליקויים ואביזרים _____.

החזרה: תאריך ושעה _____ מקום _____ מספרים סידוריים _____ מצב, ליקויים ואביזרים _____ הערות הצדדים _____.

חתימת נציג החברה _____ חתימת הלקוח _____.